

1519995-85.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225462/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19715278 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2908/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2225462 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519995-85.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519995-85.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225462/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19715278 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2908/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2225462 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA

VISTOS.

MARCOS ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA, RG nº 65346128/SP, qualificado nos autos (pág. 8), foi preso em flagrante e denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal, porque, no dia 19 agosto de 2021, por volta das 02h15min, na Rua Rego Freitas n. 245, República, nesta Capital, agindo em concurso e identidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma bolsa contendo uma blusa e uma nécessaire, além de um auto CD player, pertencentes a Sheila Aparecida Cardoso, conforme RDO 2908/2021 - 2º DP (fls. 02/04) e auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 09. Segundo narrativa trazida na inicial acusatória, a vítima deixou o seu automóvel Nissan March, placas FEX0F72, estacionado no local dos fatos quando o denunciado e seu comparsa quebraram o vidro da porta direita dianteira e subtraíram para si o CD player, danificando o painel. Além disso, eles subtraíram também a bolsa com a blusa e a nécessaire da vítima, deixando o local. Policiais militares em patrulhamento pela região, foram solicitados por populares os quais noticiaram o furto perpetrado por dois indivíduos sendo que eles apontaram para o denunciado que

corria metros adiante como sendo um dos autores. Os policiais lograram deter o indiciado localizando com ele a bolsa da vítima com a blusa e a nécessaire. O indiciado nada esclareceu. A vítima compareceu no local e reconheceu a bolsa e demais pertences, dizendo que o rádio não foi localizado.

Interrogado, o réu permaneceu em silêncio (pág. 08).

A denúncia foi recebida em 2 de setembro de 2021 (págs.100/103). O réu foi citado, apresentando resposta à acusação pela Defensoria Pública (pág. 129). Não foram antecipadas teses defensivas e, ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e admitida a instrução.

Durante a instrução probatória, foram ouvidos os policiais militares, Dener Matheus Marcellino e Márcio Donizetti da Silva, arrolados em comum pelas partes e, após desistência pelas partes da vítima Sheila, devidamente homologada por este juízo, foi realizado o interrogatório do acusado (págs. 128/131).

Considerando a confissão judicial, o Ministério Público propôs acordo de não persecução, o qual foi aceito pelo réu e a sua defesa (pág. 129). No entanto, o réu deixou de cumprir as condições que lhe foram impostas, razão pela qual o benefício restou revogado, nos termos do art. 28-A, §10, do Código de Processo Penal (pág. 172).

Superada a fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal, encerrada a instrução probatória, sobrevieram alegações finais, na forma de memoriais.

O Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado pelo crime de furto consumado mediante rompimento de obstáculos afastando-se, assim, a qualificadora pelo concurso de agentes (págs. 179/180). Nestes termos, argumentou que restaram devidamente comprovados a materialidade e autoria delitivas. Outrossim, aventou pela possibilidade de fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

A Defensoria Pública, por seu turno, requereu a improcedência da ação penal, com a sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (págs. 185/188). Impugna a prova produzida. Afirma que os relatos judiciais policiais devem ser recebidos com cautela, pois muitas vezes seriam proferidos com o intuito de legitimar suas condutas em juízo. Sustenta que a vítima seria a única que poderia consubstanciar o édito condenatório. Além disso, a confissão do réu restaria ilhada dos demais elementos reunidos nestes autos.

Subsidiariamente, requereu a fixação das penas-base nos seus mínimos legais, a fixação do regime inicial como sendo o aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a substituição dessa pena por restritiva de direitos e, por fim, direito de recorrer em liberdade.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE, devendo o acusado ser condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, todavia, deve ser afastada a qualificadora pelo concurso de agentes, considerando não ter sido esta suficientemente provada.

Nestes termos, a materialidade do delito se encontra estampada nas cópias do auto de prisão em flagrante, auto de exibição/apreensão/entrega, auto de reconhecimento de objeto e do laudo pericial veicular, sendo corroborada pelo restante dos elementos informativos e de prova coligidos nestes autos.

A autoria também é certa e indubitosa.

O réu MARCOS ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA, interrogado em juízo, confessou parcialmente a prática do crime. Quebrou o vidro e pegou a bolsa. Virando a esquina, a mulher gritava que a bolsa era dela. Não deu tempo para pegar o CD-Player. Foi detido a um quarteirão de distância. Tem 36 (trinta e seis) anos de idade.

Ouvido em juízo, portanto, o réu confessou a prática do delito de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda

que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122).

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova.

Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.

(Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379).

Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório.

Neste sentido, já se decidiu:

"A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288).

É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração.

Ainda em harmonia com a confissão espontânea do réu, há os firmes e coerentes depoimentos judiciais dos policiais ouvidos em juízo.

O policial militar Dener Matheus Marcellino, em juízo, prestou firme depoimento, relatando que o acusado estava correndo pela via e, detido, estava com os bens da vítima. O acusado foi detido a menos de 150 metros de distância do automóvel. Nem tudo foi recuperado. O acusado confessou informalmente que teria subtraído os bens do veículo, mas disse que o automóvel já estava violado. Não teria sido encontrado o rádio de outra vítima, Sheilla. Ele estava correndo sozinho. Havia outro carro violado. Essa necessária e outros bens estavam em outro carro. Ao que tudo indica, os bens eram da Sheilla, conforme seus relatos em solo policial. Eram 2 (dois) carros em questão, lembra-se disso.

No mesmo sentido, o coerente teor do depoimento judicial do seu colega de farda, Márcio Donizetti, que declarou que a vítima ouviu o barulho de arrombamento da janela e viu alguém mexendo no seu veículo. Nem todos os bens foram recuperados. A vítima chegou a falar que provavelmente teria mais um envolvido, era uma presunção, já que o CD-player não estava com ele. O acusado não mencionou se estava sozinho ou não.

Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão.

Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014).

E conforme esta Egrégia Corte:

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 27/08/2015).

Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Ademais, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos.

Vale mencionar, ainda, que não foi desincumbida a defesa do ônus que lhe é imposto no art. 156, do Código Processo Penal. À defesa bastaria que produzisse um estado de dúvida para que o acusado pudesse ser absolvido, empreitada que não foi bem-sucedida.

Preleciona Júlio Fabbrini Mirabete: "... ônus da prova (onus probandi) é a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes" (Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed. São Paulo: Atlas. p. 474/475).

A Defesa não trouxe aos autos qualquer elemento apto para lastrear a tese de que os policiais militares ouvidos nestes autos estavam somente a legitimar suas condutas em juízo, restando afastada referida tese defensiva.

Tem-se como cristalina a autoria delitiva do acusado pela prática do furto apurado nestes autos.

Outrossim, a qualificadora do rompimento de obstáculo restou satisfatoriamente comprovada, especialmente pela confissão do acusado neste ponto e laudo pericial às págs. 120/127, dando conta que o automóvel "apresentava danos aparentes e de aspecto recente, característicos de arrombamento, consistindo no rompimento/estilhaçamento do vidro que veda a janela da folha de porta anterior do flanco direito, tudo indicando que teriam sido provocados por instrumento desconhecido ali aplicados, externamente, a guisa de percussão, combinado com esforço muscular, notando-se os fragmentos espalhados no interior adjacente." (vide pág. 121).

Por outro lado, a insuficiência de comprovação da qualificadora de concurso de agentes é evidente, não havendo elementos suficientes para configurá-la.

Diante disso, afastadas as teses defensivas e comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou acarretem a extinção da punibilidade, passo a aplicar as penas.

DOSIMETRIA.

A dosimetria das penas será realizada conforme os critérios judiciais previstos no art. 59 do Código Penal. Tem-se que estes encontram-se dentro da normalidade, razão pela qual fixo as penas nos seus patamares mínimos legais, quais sejam, 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.

Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, fixadas as penas nos seus mínimos legais, inviável a redução aquém dos mínimos legais, por não ser a melhor técnica jurídica, ainda mais considerada a orientação sumular exarada no Enunciado de nº 231 da C. Corte Superior.

O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, porém, este sendo defendido pela Defensoria Pública, presunção de miserabilidade

econômica, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Não havendo outras circunstâncias que pudessem interferir na dosagem das penas, torno-as definitivas nesses montantes.

Em razão dos elementos considerados quando da individualização e dosimetria das penas, levando em conta a confissão espontânea o arrependimento sincero demonstrado pelo réu, a sua primariedade e ausência de antecedentes desabonadores, assim como a natureza do delito, a quantidade da pena fixada, inferior a quatro anos, entendo cabível a fixação do regime ABERTO para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta, que se apresenta, neste caso, como compatível com suas condições pessoais e com a necessidade de adequada repreensão criminal na espécie. A pena privativa de liberdade foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais revelam que a sua substituição por pena restritiva de direitos é suficiente.

Portanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, consistentes em 1 (uma) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e em 1 (uma) prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) salário-mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal (artigo 45, §1º, do Código Penal).

A prestação de serviços à comunidade, aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade, consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao acusado a serem realizadas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres.

Devem ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho (artigo 46, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Anoto desde já que, em caso de descumprimento injustificado, as penas alternativas serão convertidas na pena privativa de liberdade (art. 44, § 4º, do Código Penal), a ser cumprida em regime inicial aberto.

Por derradeiro, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fica prejudicado o exame acerca do cabimento da suspensão condicional da pena art.77, III, do CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado MARCOS ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA, RG nº 65346128/SP, qualificado nos autos (pág. 8), às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, ficando esta pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, na forma acima estipulada.

Transitada esta em julgado, lancem seu nome no rol dos culpados. Respondeu a este processo solto e, querendo, poderá recorrer em liberdade.

Isento-o do pagamento da taxa judiciária, por presumir sua miserabilidade, em razão da ausência de dados socioeconômicos.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2.022.

MARCOS VIEIRA DE MORAIS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA